法学 Law Science
Vol. 522, No. 5（2025）

一身专属性视角下人格权的可转让性及其界限

●张　挺*

【内容摘要】基于人格权的一身专属性，《民法典》第992条规定人格权不得转让或者继承，但是相关司法实践以及《民法典》的若干规定已经认可部分人格权的可转让性。进入数字时代后，人格权的商业化趋势已无争议。对人格权中财产利益与非财产利益的保护模式无论采一元论还是二元论，作为新型人格权的个人信息权益包含财产利益的事实均不受影响。自然人权利能力平等并不构成人格权转让的障碍，不同时期人格权的机能存在明显差异。随着人格权保护客体的多元化，人格权内部的财产利益部分与非财产利益部分无法完全分离，非财产性人格权亦存在可转让性。在人格权转让问题上应当以核心外围秩序理论改造一身专属性理论。绝对性人格权的转让往往可能危及人格存在本身，一般不具有可转让性，而对相对性人格权应当承认其可转让性，同时综合考虑当事人之间的关系、合同目的、交易过程等因素，在此基础上通过公序良俗条款进行调整。

【关键词】一身专属性　人格权转让　拘束性权利转让　秩序理论　《民法典》第992条

一、问题的缘起

我国《民法典》第992条规定："人格权不得放弃、转让或者继承。"对此，学界[1]以及立法者[2]认为，人格权是以精神利益为内容的权利，因具有精神性或伦理性而不得转让或因死亡消灭而不得继承。即人格权只有权利人本人才能享有，既不能转让、继承（以下统称"转让"，除非特别提示继承），也不能成为债权人行使代位权的对象。[3]虽然《民法典》第992条没有但书规定，但是在此原则之外，《民法

* 作者单位：杭州师范大学沈钧儒法学院。本文系国家社科基金重点项目"原因理论在中国民法中的体系构建"（项目编号：23AFX013）的阶段性成果。

〔1〕参见王泽鉴：《人格权法：法释义学、比较法、案例研究》，北京大学出版社2013年版，第9页；王利明：《人格权法》（第4版），中国人民大学出版社2022年版，第8-9页。

〔2〕参见黄薇主编：《中华人民共和国民法典人格权编解读》，中国法制出版社2020年版，第20-21页。

〔3〕参见［日］五十岚清：《人格权法》，铃木贤、葛敏译，北京大学出版社2009年版，第9-10页。

中国知网　https://www.cnki.net

典》在第 993 条(人格标识许可使用)、第 1006 条(人体捐献)、第 1008 条(人体试验)、第 1012 条(姓名权)以及第 1018 条(肖像权)等多处又规定了在部分情况下人格权具有可转让性,学界也承认在法律有特别规定时人格权可以依法转让。〔4〕

在司法上,国内外案例大多否定人格权的可转让性。我国法院大多认为人格权的享有具有一身专属性,具有明确的实施对象,〔5〕是权利人自身的固有权利,不得处分,无论让与或抛弃都不发生法律效力。〔6〕国外判例大多也遵循人格权“不可转让”原则,不过近年来对此有所突破。如在“Marlene Dietrich 案”中,德国联邦法院创造性地承认了人格权中财产利益部分的可继承性。〔7〕2012 年日本最高法院首次承认了肖像等具有“吸引顾客的排他性利用权利”的公开权属性,此等权利受到侵权法的保护。〔8〕总之,与我国司法实践固守人格权不可转让性的立场不同,以德国和日本为代表的大陆法系国家在判例层面破旧立新,理论界也进行了广泛讨论。这种新趋势值得关注。

基于此,本文探讨的问题包括人格权是否必然具有一身专属性,是否因此一律不得转让,作为新型人格权的个人信息权益能否转让,如果在例外情况下允许转让,则其判断标准为何。过往的研究或从具体人格权(如姓名权、肖像权)的商业化利用角度承认人格权具有财产属性,〔9〕或从死者人格利益保护的角度讨论死者人格上财产利益之继承问题,〔10〕达成的共识是人格权包括财产性利益和非财产性利益,多数观点认为在特定情况下应当承认人格权中财产利益的可转让性。但是,关于人格权不可转让的认识只停留于人格权作为伦理性极强的权利,与人格尊严、人身自由等彰显个人主体性的价值取向密不可分,不得转让的正当性在于人本身是目的而不是手段的道德律令。〔11〕

对人格权不可转让性的再反思存在以下必要性。其一,过往研究大多从哲学基础〔12〕或者政治经济学的角度〔13〕对人格权可转让性进行再构成,鲜见从规范层面探讨人格权可转让性问题者。其二,虽然对人格权中财产利益部分的可转让性有一定共识,但关于人格权中的非财产利益部分可否转让,鲜见相关讨论。其三,既往探讨大多集中于一般人格权或围绕肖像权等传统具体人格权,对于以个人信息为代表的新型人格权益的关注度不够,诸如数字遗产继承中人格权益的可继承性、数据要素改革中的个人数据流通与交易等新状况、新课题〔14〕都促使我们重新思考数字时代人格权转让的问题。

基于此,本文将重点探讨一身专属性的根据,即人格权不可转让性的依据是否牢不可破,反思人格权的多样化对其可转让性的影响,特别是对人格权的理论基础以及人格权的客体这两个影响人格权转让的理论障碍进行批判,并基于此构建人格权可否转让的判断基准。

〔4〕 参见朱晓峰:《民法典人格权编·一般规定评注(第 989 条—第 1001 条)》,北京大学出版社 2024 年版,第 288 页。

〔5〕 我国法院就人格权的可转让性作出具体判断的裁判并不多,但仍有个别法院根据《民法典》第 992 条作出其不得转让的判定。参见上海市第一中级人民法院(2021)沪 01 民终 313 号民事裁定书;重庆市第四中级人民法院(2022)渝 04 民终 1449 号民事判决书。

〔6〕 参见上海市第一中级人民法院(2017)沪 01 民终 8795 号民事判决书。

〔7〕 Vgl. BGHZ 143, 214.

〔8〕 最高裁判所 2012 年 2 月 2 日判决,最高裁判所民事判例集 66 卷 2 号 89 頁参照。

〔9〕 参见王利明:《论人格权商品化》,载《法律科学》2013 年第 4 期,第 54-61 页;房绍坤、曹相见:《标表型人格权的构造与人格权商品化批判》,载《中国社会科学》2018 年第 7 期,第 139-162 页。

〔10〕 杨立新:《人格权法通义》,商务印书馆 2021 年版,第 165 页以下。

〔11〕 参见王泽鉴:《人格权法:法释义学、比较法、案例研究》,北京大学出版社 2013 年版,第 44 页。

〔12〕 参见冯嘉荟:《物权的人格化还是人格权的物化?——黑格尔论人格、人格权和物权》,载《北京社会科学》2020 年第 5 期,第 119-128 页。

〔13〕 参见杨彪:《不可让与性与人格权的政治经济学:一个新的解释框架》,载《法律科学》2015 年第 1 期,第 89-100 页。

〔14〕 参见张挺:《一身专属性理论视角下的数字遗产继承》,载《法学》2023 年第 2 期,第 123 页。

中国知网 https://www.cnki.net

二、人格权中的财产利益及其转让

一身专属性理论认为，某些权利与权利主体直接关联、不可分离，因此某项权利是否构成人格权与其性质密切相关，亦即人格权的概念内容决定了一身专属性理论的妥当适用范围。同时，非财产利益的性质决定了其与主体利益不可分割，而人格权可能具有的财产利益则存在可转让性。在《民法典》第990条第1款例举的人格权中，除了生命权之外的其他类型人格权都存在产生财产利益的可能性，而第2款规定的人格权益亦是如此，其典型便是个人信息权益。由于传统上将民事权利分为人身权利和财产权利，而人身权利包含人格权，故造成人格权不含财产利益的原始印象，这也是人格权不可转让论的逻辑起点。然而，随着个人信息权益等新型人格权的产生和变迁，人格权的财产化（商业化）趋势愈加明显，而内含财产利益也就意味着其并非绝对不可能转让。下文即以个人信息权益为例讨论人格权的可转让性，主要是基于两方面的考虑。其一，相较于传统人格权类型，个人信息权益出现得较晚且已得到相关立法承认，是具有代表性的新型人格权。其二，如下文所述，个人信息权益是一种具有财产利益的权益，是讨论人格权财产利益的范例。

（一）人格权的保护模式之争

关于人格权中财产利益与非财产利益的保护模式，历来存在一元论和二元论之争。以德国法为代表的一元论不区分人格权中财产利益与非财产利益的保护，将两者统一纳入人格权保护规则；而以美国法为代表的隐私权与公开权分离的二元论采用区分保护，借助隐私权保护非财产利益，以公开权保护财产利益。在立法上，我国《民法典》人格权编采用一元模式，并不严格区分对人格权中财产利益和非财产利益的保护。学说上亦是如此。尽管我国学界自始便承认人格权包含财产利益与非财产利益，[15]但是除了前《民法典》时代的部分学者，[16]其他学者大多认为我国法对人格权中的财产利益与非财产利益采取了统一保护模式。[17]

尽管我国法并未采用美国法上的二元论，但并不意味着我国法不区分人格权中财产利益和非财产利益的保护。上述一元论与二元论之争对人格权中财产利益的实质保护并无重大影响，理由如下。

第一，立法与司法实践都已承认人格权包含财产利益，一元论与二元论的差异在于保护方式，而非是否保护人格权中的财产利益。尽管有些学者认为二元论更能解决人格权中财产利益和非财产利益保护方式的差异，更加符合人格权内在逻辑体系，[18]但这种观点建立在财产利益只发生于姓名权等个别人格权的假设之上。实际上如下文所述，除了传统的姓名、名称、肖像等人格权，身体、健康乃至环境、数字人格权等其他具体人格权也可能产生财产利益，上述假设并不符合数字化时代人格权多样化的趋势。

第二，从比较法来看，即便没有直接规定人格权的大陆法系国家，也已通过司法实务和学说发展出类似于二元论中的公开权，以达到保护人格权中财产利益的目的。日本法便是典型之一，日本学界一直存在人格权是否包含公开权以及公开权的性质等问题的争论。但随着判例的推动，日本学界和

〔15〕 参见谢怀栻：《论民事权利体系》，载《法学研究》1996年第2期，第67-76页。

〔16〕 参见黎桦：《专属性人格权与财产性人格权分离论——基于人格权商品化研究之检讨》，载《湖北社会科学》2015年第10期，第151-156页。

〔17〕 参见程啸：《论人格权的商业化利用》，载《中国法律评论》2023年第1期，第42-56页；张红：《人格权总论》（第2版），法律出版社2022年版，第210-212页。

〔18〕 同上注，程啸文，第48页。

中国知网 https://www.cnki.net

实务界都认为公开权与普通人格权具有不同的特征，人格权的可转让性取决于主体与客体的动态关系。〔19〕由此可见，日本法上人格权中的财产因素既有人格权一元论的特点，又有二元论的影子。

第三，一元论与二元论的差异对人格权中财产利益的可转让性影响不大。即便是纯粹的一元论，也是普遍承认人格权中存在财产利益，并且支持特定人格权存在可转让性。二元论更是将人格权中的财产利益保护独立化，特别强调财产利益的可转让性。

因此，上述一元论抑或二元论的选择并不是英美法与大陆法的区分标识，只是不同国家人格权权利体系和历史发展过程的差异所致的结果。无论一元论还是二元论，要解决的核心问题都是人格权转让的依据为何，以及如何在观念上摆脱人格权不可转让之窠臼。

（二）（新型）人格权的财产化趋势

如前所述，人格权包含财产利益与非财产利益，而认为人格权仅包含非财产利益的观点已非主流。一般认为，人格权中的财产利益部分可被转让具有以下三点理由。其一，完全否定转让并不妥当，因为否定公开权的可转让性可能得出不恰当的结论，比如在德国的“Marlene Dietrich 案”中，名人的公开权可能由专业公司打理。其二，公开权具有与一般人格权不同的特质。一般人格权以消极利用或者禁止为基本导向，与此相对公开权以人格要素的积极利用为导向，人格要素可以从主体脱离，权利中主体和客体的动态关系存在差异。〔20〕其他人格权亦是如此，比如个人信息可以脱离主体被积极利用，人体器官可以从本人分离适用于医学研究等。其三，承认人格权中的财产利益可转让也是实务的需要，早期的著作人格权和今后的数据财产权发展都以人格权的可转让性为前提。

传统见解认为，功利主义理论与道德主义理论共同构成人格权财产利益保护的理论基础。前者的主要出发点是人格权享有者对于人格权衍生出的财产价值具有处分权，或者说创造者对其创造物具有控制权。后者则遵循康德哲学中的财产观，对人格上财产利益的保护是基于人性的需要，是基于人格自主的自然推导结果。〔21〕尽管在哲学意义上功利主义理论与道德主义理论均存在难以解释的问题，却都对人格权可转让性问题的认识产生了深远的影响。在早期立法和司法中，人格权的可转让性因与人格尊严保护的关联而被否定。但随着人格尊严内涵的扩展，人格权商业化逐渐得到立法与司法实践的承认。人格权商业化不仅不构成对人格尊严的威胁，甚至可以协调人格自由发展与人格尊严保护之间的关系。〔22〕由此可知，即便是古典哲学时期的法学理论亦未否定人格权财产利益，只是认为对人格权保护理论基础的理解不在于财产性要素之上。

近代以后，新型人格权的财产性要素占比增加，甚至出现了若不考虑人格权的经济价值将难以保护人格利益的情况。〔23〕以个人信息权益为代表的新型人格权于此表现得愈加明显。虽然个人信息权益与传统的名誉、隐私等权利一样，涉及对个人尊严与自由的保护，属于典型的非财产利益，但是在数字化时代背景下，个人信息的财产价值性日益凸显，特别是在权利扩大化的过程中，对其权利内容以及所能发挥作用情境的限制逐渐稀薄化，对特定信息的一般私权设定逐渐权利化。个人信息往往从个人人格发端，根据信息内容、利用方法等诸多情况衍生出诸多不同的机能。因此，人格信息权益是

〔19〕 米村滋人「人格権の権利構造と『一身専属性』(1)」法学協会雑誌 133 巻 9 号(2016 年)19-22 頁参照。

〔20〕 本山雅弘「パブリシテイ権の権利構成の展開とその意味に関する覚書」国士舘法学 45 号(2012 年)82 頁以下参照。

〔21〕 参见张红：《人格权总论》（第 2 版），法律出版社 2022 年版，第 214 页。

〔22〕 参见王叶刚：《人格权商业化利用与人格尊严保护关系之辨》，载《当代法学》2018 年第 3 期，第 21-28 页。

〔23〕 在德国“Caroline von Monaco 案”中，侵权人利用人格权获利即是这种情况。参见王怡萍：《人格权之经济利益》，载《裁判时报》第 74 期(2018 年)，第 29 页。

中国知网　https://www.cnki.net

以个人信息为权利客体的所有权益之集合，而非由人格权性质“独断”，与人格关联的个人排他性支配范围就有必要进行区分。

（三）个人信息权益的财产利益

下文以个人信息权益为例分析作为人格权转让前提的财产性。首先，考察个人信息权益是否属于一种人格权。对此，学理上大致可以分为肯定与否定两种立场。肯定说主要包括三种观点，其中比较主流的肯定说是权利利益说。〔24〕该说认为，信息利益的本质是一种人格利益，表现为自然人对自己信息的控制、知悉、查阅、修改等权利。〔25〕另有混合权利说和精神利益说，前者认为个人信息包含人格利益与财产利益，个人信息客体包含财产利益和非财产利益，〔26〕后者认为《民法典》确立的逻辑是自然人对个人信息享有精神利益，而非财产利益。〔27〕精神利益说并不否定个人信息可能产生财产利益，只是更加强调其精神利益。此外，关于人格权益和财产利益中何者为个人信息的本质属性，观点存在分歧。人格本位说认为，个人信息是人格权客体而不是财产权客体，表现为更为纯粹的由人格权益衍生出财产利益的倾向。〔28〕如将财产权设置于个人信息上，可能存在基本导向上的背离，〔29〕导致“民事主体对自己的人格标识原则上不享有识别利益，反而是他人对此拥有识别利益”。〔30〕与此相对，否定说认为纯粹的个人信息权益并不是人格权，只有在个人信息被不当利用或者综合利用会影响个人自由和尊严的情况下，才可能得到人格权的保护。这些被保护的涉及个人自由和尊严的信息权益并不必然属于人格权的范畴，可能仅仅是基于人格尊严所产生的“利益”而已。〔31〕在《民法典》已将个人信息保护纳入人格权编的当下，持否定说的学者已不多见。本文也不支持否定说。

其次，考察作为人格权的个人信息权益是否具有财产利益属性。人格权从诞生之日起便不是一个纯粹的概念，在不同的历史时期都具有财产性要素的影子。从大陆法系国家的人格权立法史来看，早期的人格权概念在德国并不是为了保护人身或者人格尊严，而是为了保护行为人的行动自由，保障市场平等参与，因此出现在著作权保护等与财产关系更密切的领域之中。〔32〕与此相似，在日本侵权法上“权利侵害”要件转换为“违法性”要件的过程中，学者对人格权概念的必要性表示怀疑，但是近期则承认了具有财产性质的公开权。〔33〕从我国人格权立法过程来看，个人信息权益具有人格尊严以及商业化利用的复合机能，将其纳入人格权保护未尝不可。特别是在“数据要素”普遍作为生产要素的当下，一定数量以上的个人信息（大数据）具有重大商业价值，其财产性自不待言。

最后，考察个人信息权益是否具有可转让性。法律规范自然人对其个人信息的权利，而规范中最重要的内容便是决定信息可否转让。虽然《个人信息保护法》并未出现“转让”而多用“处

〔24〕 参见江必新、郭锋主编：《〈中华人民共和国个人信息保护法〉条文理解与适用》，人民法院出版社2021年版，第19-21页；龙卫球主编：《中华人民共和国个人信息保护法释义》，中国法制出版社2021年版，第8-11页。

〔25〕 参见王利明：《人格权法》（第4版），中国人民大学出版社2022年版，第406-407页。

〔26〕 参见彭诚信：《论个人信息的双重法律属性》，载《清华法学》2021年第6期，第78-97页。

〔27〕 参见程啸：《人格权研究》，中国人民大学出版社2022年版，第530-533页。

〔28〕 参见杨立新：《人格权法通义》，商务印书馆2021年版，第446页。

〔29〕 参见吕炳斌：《个人信息权作为民事权利之证成：以知识产权为参照》，载《中国法学》2019年第4期，第55-56页。

〔30〕 曹相见：《人格标识的“他为性”及其规范影响》，载《中国法学》2023年第4期，第143-144页。

〔31〕 参见李永军：《论民法典中人格权的实证概念》，载《比较法研究》2022年第1期，第73页。

〔32〕 木村和成「ドイツにおける人格権概念の形成——人格権概念に仮託された意味・機能に着目して(1)(2)」立命館法學295号、296号(2004年)989-1065頁、688-770頁参照。

〔33〕 我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』(日本評論社，1937年)124頁参照；末川博『権利侵害論』(弘文堂書房，1930年)410頁以下参照；四宮和夫『民法総則(第4版)』(弘文堂，1986年)24頁参照。

中国知网 https://www.cnki.net

理”〔34〕一词涵盖所有对个人信息的操作，但是作为国家标准的《信息安全技术 个人信息安全规范》(GB/T 35273-2020，以下简称《规范》)在第九部分使用了“个人信息的委托处理、共享、转让、公开披露”的表达，个人信息的可转让性得到国家标准的承认。《规范》将个人信息转让分为一般情景中的个人信息转让与企业并购中的个人信息转让这两种情景加以规定。信息转让情景包括人格性信息、准财产性信息和财产性信息，对不同信息采用不同的转让模式。〔35〕

由此可见，个人信息权益在技术上和商业上存在可转让性，在法律上以个人信息自决权为核心的制度安排也建立在个人信息可转让性的基础之上。

三、人格权转让的一身专属性障碍及其纾解

上文以个人信息权益为例论证了具有财产利益人格权的可转让性。但是，可能有人会反驳法律有特别规定的人格权具有可转让性，但是在一般意义上还是不应承认人格权的可转让性。这是因为在理论上人格权转让的最大障碍源于人格尊严的不可转让性。〔36〕具体来说，人格权理论认为，与财产权不同，人格权由于具有一身专属性而不可转让。

(一)一身专属性对人格权转让的影响

民法上的一身专属性只是一个学理概念，指的是与个人的人格、才能以及法律地位密不可分、不能依转让或继承而转移给他人的属性。〔37〕一身专属性一般分为归属的一身专属性与行使的一身专属性，前者归属于特定的人行使，不存在代位人；而后者在理论上非一人专属行使，但是限定于特定资格的人方可行使权利、履行义务，可以由特定的人代位行使。一般认为，人格权属于典型的归属的一身专属性权利，具有绝对性、不可让与性、不可继承性。〔38〕对于将人格权作为一种归属的一身专属性权利的观点，本就存在不同意见，即认为人格权亦存在代位之可能。以《民法典》第 993 条规定的人格权许可为例，当第三人擅自使用人格标识时，若许可人怠于行使损害赔偿请求权等权利，应当允许被许可人以自己的名义代位行使债务人对侵权人的损害赔偿请求权等权益以保全独占许可。〔39〕当然，除此之外的人格权是否具有归属上的一身专属性，是否存在代位可能，本文认为可以在下文有关可转让性分析的基础上分析代位可能性。亦即对于可转让的人格权原则上应当承认其代位性，不过代位行使的对象应限于《民法典》第 535 条第 1 款规定的“债权或者与该债权有关的从权利”。〔40〕

一身专属性的规定广泛存在于我国《民法典》，比如代理制度(第 161 条第 2 款)、债权代位(第 535 条第 1 款)、债权转让(第 545 条第 1 款)、委托合同(第 923 条)、合伙合同(第 975 条)、继承规则(第

〔34〕 依据《个人信息保护法》第 4 条第 2 款以及《民法典》第 1035 条第 2 款，个人信息的处理包括个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等。“处理”行为的范围极广，是否造成个人信息的变动或产生后续影响则在所不论。参见龙卫球主编：《中华人民共和国个人信息保护法释义》，中国法制出版社 2021 年版，第 3 页。

〔35〕 参见姬蕾蕾：《论同意规则在个人信息保护中的适用——以情景类型化为视角》，载《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2022 年第 2 期，第 76-77 页。

〔36〕 参见朱晓峰：《民法典人格权编·一般规定评注(第 989 条—第 1001 条)》，北京大学出版社 2024 年版，第 290-291 页。

〔37〕 一身专属性也称为人身专属性。参见史尚宽：《民法总论》，中国政法大学出版社 2000 年版，第 21 页；王泽鉴：《人格权法：法释义学、比较法、案例研究》，北京大学出版社 2013 年版，第 46 页。

〔38〕 同上注，王泽鉴书，第 46、252-253 页。

〔39〕 参见冷传莉、曾清河：《人格权独占许可使用的保护模式与本土抉择》，载《广西大学学报(哲学社会科学版)》2022 年第 1 期，第 179-180 页。

〔40〕 解亘、冯洁语、尚连杰：《板书体债法总论》，北京大学出版社 2024 年版，第 272 页。

中国知网 https://www.cnki.net

1122 条第 2 款）等。除此之外，民法上还存在虽无明文规定但在法律解释上被认为符合一身专属性的情形，比如劳务合同中的当事人、难以替代的债务、亲权人的地位、扶养请求人的地位等。

民法强调人格权的一身专属性，其不得转让或继承，在理论根源上主要受到 19 世纪德国民法思想的影响，其构建在康德哲学（人格体现为尊严，人是目的而不是客体）以及萨维尼的权利论（人格权以自己的人格为内容且无可以支配的客体）的基础之上。具体来说，一身专属性理论在以下两个方面对人格权的转让产生了重大影响，成为人格权转让的理论障碍：(1) 人格权的存在基础在于人格尊严，而人格尊严显然具有不可分性（人格权基础论）；(2) 人格权的保护客体为人格利益，而人格利益作为精神利益不可转让（人格权客体论）。

（二）人格权的存在基础与一身专属性批判

1. 权利能力平等并非人格权不可转让的基础

人格权基础论认为，人格权的存在基础在于人的权利能力，而人的权利能力不可分割，导致人格权不可转让。实际上，人格权等同于权利能力的命题是对人格权的误读，为正本清源，有必要追溯至人格权概念构建之初。

历史上曾有将人格权等同于权利能力的观点，我国也有学者认为人格和权利能力没有必要区分，且两者几乎可以同义对待。〔41〕这种观点对人格权的不可转让性产生了较大影响。最早将人格权与权利能力视为同一事物的是普赫塔(Puchta)，其后有不同学者反复提及此观点，但是对于两者之间是何关系并无定论。在早期 “原权论” 盛行的年代，将人格的权利与权利能力概念关联起来的观点也受到了激烈批判，比如萨维尼认为权利能力是众多权利的条件，而不属于某种等级的权利。〔42〕其后加赖斯(Gareis) 以及科勒(Köhler) 等学者也提出将两者混同是对主体与客体的混同，或者误认为是权利的客体。〔43〕此后，罗伊泽(Leuze) 认为人因一般人格权成为法律上的人，因此权利能力被包含在一般人格权之内。〔44〕同样地，日本也存在将人格与权利能力相同对待的观点。例如，四宫和夫认为：“人格权是附着于个人的权利，所以不可让与、不可继承。”〔45〕但是，这是一种以个人主义为背景的理念正当化，而且人格的不可分性只不过是划定了权利范围的框架，并不是人格权的要件。

当前，将人格权利等同于权利能力的观点在德国、日本等国已非主流。因此，人格权不可分离论的内核并不明确，不适合作为人格权的存在基础。权利能力是成为法律上权利义务主体的法律地位，至于享有什么权利则是另外一个问题。在人格权多样化的当下，是否所有自然人享有所有固有权利令人怀疑，从这个意义上来说权利能力平等并不是人格权保护的基础。

2. 人格权基础论的历史溯源及其影响

考察人格权基础论的历史，不得不回到作为人格权法母法的德国法。实际上，德国人格权法也并不久远。关于人格权的存在基础，从 18 世纪后半叶到 20 世纪后半叶的德国人格权发展可以分为三个阶段。第一个阶段是原权论阶段。自 18 世纪至 19 世纪中期，德国法采康德对人格权的理解，以自然法上的原权论为基础。原权论认为，所有权利的原权是 “人格的权利”，这其中也包括财产性权利，此时出现了上述人格权等同于权利能力的观念。康德哲学中人的概念与人格的概念具有重合性，结

〔41〕 参见郑晓剑：《“权利能力法律赋予说” 之反思》，载《法商研究》2024 年第 1 期，第 59-70 页。

〔42〕 参见［德］萨维尼：《当代罗马法体系》（第 1 卷），朱虎译，中国法制出版社 2010 年版，第 261-262 页。

〔43〕 米村滋人「人格権の権利構造と『一身専属性』(5• 完)」法学協会雑誌 134 巻 3 号(2017 年)88 頁参照。

〔44〕 Vgl. Dieter Leuze, Die Entwicklung des Persönlichkeitsrechts im 19. Jahrhundert, 1962, S. 119.

〔45〕 四宮和夫『民法総則（第 4 版）』（弘文堂，1986 年）24 頁。

中国知网 https://www.cnki.net

果人格权就变成类似于“人的权利”的混同概念。〔46〕第二个阶段是具体人格权阶段(19 世纪末至 20 世纪初),以基尔克(Gierke)的观点为代表。〔47〕当时受到萨维尼等人对人格权批判的影响,原权论的影响消退,德国学者倾向于探讨更加具体的人格权,其中尤以著作权为代表,探讨立足于具体权利的法律关系。〔48〕第三个阶段是一般人格权阶段。这是“二战”后德国《基本法》第 1 条人格尊严条款影响下的人格权基础论,其中尤其以由判例及学说发展而来的一般人格权为显著特色。

实际上,上述三个阶段的人格权机能迥异,但都对人格权转让的学说产生了巨大的影响。在第一阶段,持原权论的学者基本上否定人格权的可转让性。这是因为其认为人的存在本质在于“理性”,理性存在是基于自由的意思。因此,“人格的权利”是在极其抽象的层面反映人类存在本质的权利化概念。但是历史上的“原权”概念本就不明确,不同论者所指含义并不相同,因而受到了学者的激烈批判。〔49〕而在第二阶段,受到萨维尼的影响,原权论的影响力消退,学者对人格权的可转让性采用不同的阐释路径。比如基尔克认为部分人格权可以转让,而科勒等人则认为“个人权”与财产权之间的区别导致人格权的不可转让性。在第三阶段,对人格权转让问题的研究深化,尽管仍有学者否定人格权的可转让性,但以胡布曼(Hubmann)为代表的学者积极支持肯定说,催生了一批标志性判例。〔50〕由此可见,人格权基础论确实是影响人格权可转让性的前提问题之一,不可不察。

在人格权基础论的发展过程中,人格权的保护对象并不仅限于人格尊严,在早期经济活动自由才是人格权的主要保护对象。历史上的人格权基础论本就蕴含人格权的可转让性,而且从趋势上看,人格权的可转让性成为晚近可接受的方案之一。

以上分析了人格权基础论对于人格权转让的影响,通过历史分析以及比较法考察,可以发现以下三点基本规律,并得出人格权的存在基础并不必然决定人格权可转让性的结论。首先,哲学上的人格权概念与私法上的人格权应当有所区分,人格权的存在基础不在于权利能力,因此从权利能力的不可转移性不能推导出人格权的不可转让性。其次,由于不同历史阶段人格权机能的差异,导致不同时期对人格权的可转让性也存在不同理解。此外,人格权明显出现了多元化、稀释化的现象,致使人格权的可转让性也变得更加复杂。早期德国法上人格权的出现甚至是为了保护经济活动自由而非人格尊严,自彼时起人格权便存在可转让性。只是由于人格尊严等因素的介入,人格权不可转让成为主流观点,甚至形成了一律排斥转让的观点。但是,晚近认为人格权可转让的观点得到越来越多的支持,并且这种趋势随着数字化时代的到来更加明显。最后,人格权基础论的发展导致人格权的一身专属性理论出现裂缝,即在人格权领域出现了一身专属性理论的例外情形,亦即人格权的一身专属性理论并不必然成为人格权转让的障碍,仅在作为保障人格尊严的根本手段时才成为人格权保护措施而否定人格权的可转让性。

(三)人格权客体与一身专属性批判

1. 前提问题:人格权保护客体的多样化

人格权保护客体论即人格权所保护的权利内容是理解人格权乃至人格权可转让性的前提问题。

〔46〕 木村和成「ドイツにおける人格権概念の形成(2• 完)」立命館法学 296 号(2004 年)237 頁以下参照。

〔47〕 参见[德]奥托•基尔克:《私法的社会使命》,杨若濛译,商务印书馆 2021 年版,第 42-43 页。

〔48〕 木村和成「ドイツにおける人格権概念の形成(1)」立命館法学 295 号(2004 年)103 頁以下参照。

〔49〕 尤其是对自己的权利推导出自杀权利的批判。参见[德]萨维尼:《当代罗马法体系》(第 1 卷),朱虎译,中国法制出版社 2010 年版,第 260-265 页。

〔50〕 米村滋人「人格権の権利構造と『一身専属性』(3)」法学協会雑誌 134 巻 1 号(2016 年)103 頁参照。

中国知网　https://www.cnki.net

一身专属性理论认为，人格权的保护客体是人格尊严等与人身难以分离的法益，而这些法益往往专属于个人，因而人格权不具有可转让性。

人格权的可转让性也会随着论者对人格权保护客体的不同理解而得出不同的结论。以前述德国人格权学说史为例，在人格权发展的第一阶段，由于学说上难以严格区分哲学上的人格权与私法上的人格权，往往将人格权利理解为所有权利的原权利（原权论），那么其保护客体将变得无穷无尽，此时讨论人格权保护客体是没有意义的。到了第二阶段，随着具体人格权论的展开，权利保护客体随之扩张，不同学者对人格权保护客体的内容存在不同理解。加赖斯和基尔克都承认人格权在有些情况下存在可转让性，而科勒等人对此持否定态度。以早期德国人格权法讨论中必提及的著作权为例，加赖斯认为人格权主要是保护“个性”或者“个人的活动”，以各种知识产权为主要适用场景。而基尔克则认为人格权以更加广泛的经济活动客体为对象，而且应当以各种知识产权为论证中心。〔51〕科勒与上述两者的差异在于，科勒认为著作权的法律构成可以完全分为财产权部分和个人权部分（二元论），类推至其他权利，个人权没有必要转让，或者说转让不能的部分才构成个人权。与此相对，基尔克对人格权采用一元论，其认为对著作权的利用就是人格权的部分转让。〔52〕到了第三阶段，即以基本权规范为基础理解人格权的阶段，由于一般人格权的确立，对人格权保护客体的认识趋于一致，所以人格权的可转让性与保护客体的内容并无直接关联。佛克尔（Forkel）、歌廷（Götting）等学者虽然维持了一般人格权不可转让的结论，但还是肯定了某些特定权利的可转让性。〔53〕同时，在这个阶段，从人格权中区分出“财产价值部分”且讨论其可转让性已成为一种显著的趋势。即并非按照保护客体的范围而是按照保护客体是否具有财产价值进行判断，从而区分其可转让性。

日本法虽然没有直接规定人格权，学界早期对人格权概念也持排斥态度，但是当前日本学说以及司法实务皆承认人格权的保护客体极为广泛，除了传统的生命、身体、自由、名誉、隐私、姓名、肖像之外，还包括一些新型的权益，包括宗教自由、贞操、性自由等自我决定权。近年来，日本人格权保护客体更加趋于多样化，包括环境保护（比如景观利益、平稳生活权）、医疗事务（比如生存的相当可能性、适度医疗的可期待性）、人体器官组织捐献、隐私或个人信息等，相关权益的保护最终都借用了人格权。在扩张标准并不明确的情形下，人格权保护客体的多样化必然导致其与财产权之间产生交错，亟须对无所不包的扩张趋势进行教义学限缩。在此情况下，如何看待人格权的保护客体也将影响对人格权可转让性的评价。

2. 人格权的保护客体二分论批判

目前就人格权财产利益部分的转让已形成共识，特别是以姓名权、肖像权为代表的标表型人格权，学说与判例都认可其为“排他利用的权利”。但是，对于这种“排他利用的权利”是人格权还是财产权存在不同意见，〔54〕即便认为是人格权，还存在其是否具有可转让性的分歧。肯定说的主要理由包括完全否定转让不现实且不恰当，以及公开权等权利具有与传统人格权不同的特征（公开权并没有立法依据、以转让为当然前提）。该说认为，既然认可了实质公开权，就应当承认部分人格权的可转让性。此外，有学者认为个人对数据财产的所有不是一种支配性财产权，个人没有决定这些数据被谁使用的

〔51〕 参见张红：《人格权总论》（第 2 版），法律出版社 2022 年版，第 14-17 页。

〔52〕 同上注，第 17-20 页。

〔53〕 Vgl. Hans Forkel, Lizenzen an Persönlichkeitsrechten durch gebundene Rechtsübertragung, GRUR 90 (1988), 491, 493; Horst-Peter Götting, Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte, 1995, S. 9 f.

〔54〕 参见曹相见：《论人格的纯粹性——以人格与财产的关系为中心》，载《法制与社会发展》2022 年第 6 期，第 121-136 页。

中国知网 https://www.cnki.net

权利，但为维护个人尊严、自由、隐私利益，个人有权干预数据处理者如何使用数据。传统的基于个体本位的支配权范式，无论是基于尊严还是财产都不符合数据的定性。〔55〕

争议较大的还是人格权中的非财产利益部分可否转让的问题。对此，德国最高法院在“Facebook 账号继承案”判决〔56〕中回避了判断，但是即便不承认生前转让，各国的司法裁判也几乎都承认死后人格权的“代理行使”，即在权利人死后一段时间内也以某种方式保护隐私、姓名、肖像等人格权，或者在立法论上根本性地解决这个问题。这显然是建立在人格权可转让性（至少是可代位）的基础之上的。

但是，对于人格权内部的财产利益部分与非财产利益部分可以完全分割（二分论）的问题，正如著作财产权与著作人格权难以完全分离一样，在公开权乃至个人信息权益中也会出现同一信息具有不同机能的现象，那么这种分割是困难的。在承认人格权包含财产利益的基础上，是否意味着可以区分人格权中的财产利益部分与非财产利益部分，并以此为基础只认可财产利益部分的可转移性？应当说，存在像著作权一样可以区分财产利益和非财产利益的权利，但是否所有人格权都可能予以区分？本文对此表示怀疑，主要是基于以下三方面原因。其一，有的人格权兼具财产属性与非财产属性，尤其是随着数字化时代的到来，涉及个人信息、数据隐私、网络账号、健康数据、移植器官等的人格权往往并不是单纯的非财产属性的人格权，其在特定情况下可以形成财产价值，而在这些权益内部严格区分财产利益与非财产利益非常困难。其二，具有财产价值的内容与没有财产价值的内容存在交叉、重合的现象，甚至有时是不可分离的。其三，非财产利益影响财产利益，但财产利益又是非财产利益形成的基础，彼此往往难以泾渭分明。以社交账户为例，其中哪些内容具有财产属性，哪些内容又不具有财产利益，显然并不能严格区分，甚至在技术上都难以分离。

3. 对人格权保护客体身份属性论的批判

关于人格权的保护客体是人格利益还是身份利益，传统理论认为人格权保护的是人格利益，以个人信息为例，其既可能属于无形财产权的保护客体，又可能属于人身权的保护客体，从而认为个人信息上的核心利益为人格利益。〔57〕近年来有学者提出个人信息保护的对象并不是个人信息本身，而是个人在各种社会关系中形成的身份关系，是不能为姓名、肖像、名誉、隐私等具体人格权保护所涵盖的个人身份。即个人信息保护的对象从来不是个人信息本身，而恰恰是个人在数字时代身份建构的自主性和完整性。〔58〕该观点对人格权转让产生了影响，因为身份利益更具有一身专属性，更加难以承认人格权的可转让性。但是，认为个人信息保护客体为身份权（关系）的观点存在以下疑问。

第一，人格权与身份权产生的原因不同。人格权和身份权在专属性、对世性、非财产性等方面存在共性，但也在权利固有性、权利主体、权利存续期限、权利取得方式等方面存在差异，本质上的差异在于人格权以个人利益（人身法益）为客体，而身份权是基于一定身份而取得的。〔59〕个人信息权益并不以某种身份的取得为前提，而是以人身法益为客体的权益。因此，将个人信息权益界定为身份权益不符合其产生的根源。

第二，我国法传统上严格区分人格权和身份权，身份权的保护范围往往比较狭窄。身份法益是一种典型的非财产法益，个人信息权益符合其法益属性，但是身份权的概念也存在并不包括个人信息权

〔55〕 参见高富平：《论数据持有者权——构建数据流通利用秩序的新范式》，载《中外法学》2023 年第 2 期，第 312 页。

〔56〕 Vgl. BGH NJW 2018, 3178.

〔57〕 参见吕炳斌：《个人信息权作为民事权利之证成：以知识产权为参照》，载《中国法学》2019 年第 4 期，第 49 页。

〔58〕 参见陆青：《数字时代的身份构建及其法律保障：以个人信息保护为中心的思考》，载《法学研究》2021 年第 5 期，第 3-23 页。

〔59〕 参见王利明：《人格权重大疑难问题研究》，法律出版社 2019 年版，第 82-84 页。

中国知网　https://www.cnki.net

益的情况。〔60〕一般认为，广义的身份关系是所有基于身份而享有的权利，包括师傅与学徒、学长与学弟、雇佣人与受雇人等多种身份关系，而狭义的身份关系仅限于亲属法上的身份权，一般是父母与子女、丈夫与妻子、家长与家属、监护人与被监护人之间的关系等，并以相对人之人格利益为内容。虽然不能否定人格权与身份权的关联性，但是从规范意义来说，个人信息显然难以在逻辑上涵盖以家庭身份关系或者身份利益为客体的身份权。〔61〕

第三，由于身份权的保护范围和保护力度不及人格权，因此将个人信息纳入身份权保护反而会削弱对个人信息权益的保护。这是因为身份法益受到侵害虽然有非财产上损害赔偿的实证法基础，但是司法实务历来存在对身份法益保护不足的现象，保护的法益类型极其有限，甚至否定其损害赔偿请求权。在人格权和身份权发生冲突时，人格权的位阶更高，如果将个人信息权益纳入身份权保护，保护力度就更为薄弱了。

上文分析了一身专属性视角下的人格权客体论存在的问题及其对人格权转让的影响，主要结论如下。首先，人格权的保护客体具有多样性，有的保护客体可能存在财产属性，也就存在可转让性，有必要承认人格权内部财产利益部分的存在及其转让。人格权保护客体早已超越精神利益的范围，人格权客体论并不当然会成为人格权转让的障碍。其次，人格权客体二分论决定人格权转让与否的观点值得商榷，虽然人格权客体内部可以包含财产性利益和非财产性利益，但是实际上这种区分极其困难，更不能以此作为能否转让的判断标准。最后，个人信息权益作为一种人格权益，其客体并非身份权益，身份权益不是人格权的保护客体，更不能因此否定包括个人信息权益在内的人格权的可转让性。

四、人格权可转让性的判断标准重构

人格权不可转让原本是为了让人格权保护客体永远归属于原主体，从而彻底杜绝转让导致的道德风险或者自由处分生命、身体、健康等问题。这是一种法律父爱主义的做法，但是这种父爱主义显然是存在限度的，有可能存在某些本人愿意向他人转让权利或者说即便转让也不会导致危及人格尊严、生命、健康等权益的情况。

（一）构建人格权转让的判断框架

人格权概念的模糊性以及保护客体的多样性决定了不同人格权的保护基础并不必然相同。在数字时代，在判断人格权的可转让性时需要构建符合人格权可转让性特征的人格权基础论。

人格权保护客体的多样性决定了不同类型人格权的可转让性需要区别对待，传统路径便在人格权内部区分财产利益与非财产利益。但是，并不是所有的非财产利益都不得转让，而且在某些人格权内部区分财产利益和非财产利益极其困难。另外，仍有学者提出人格权无论是权利还是利益都统一适用人格权专属性规则，〔62〕相比于前述二分论，这种观点更凸显其不可转让性，并不可取。

如前所述，包含权利能力平等说在内的传统理论难以成为人格权可转让性的法律基础。本文认为，日本民法学者广中俊雄教授提出的民法秩序理论或可为此指明出路。广中教授认为，市民社会的基本秩序包括财产秩序及其外围秩序、以人格尊严为基础的人格秩序及其外围秩序。人格秩序指的

〔60〕 参见刘德良：《身份人格权论》，载《中国法学》2023 年第 4 期，第 98-99 页。

〔61〕 同上注，第 97 页以下。

〔62〕 参见许中缘、李治：《〈民法典〉第 992 条的法理阐释与规范意蕴》，载《吉林大学社会科学学报》2023 年第 5 期，第 101 页。

中国知网 https://www.cnki.net

是私人主体有权作为私所有的主体以及作为意思主体获得他人的承认，所有人具有平等人格。所有人是全部人格利益的归属主体。但是并非所有人格权益都被认为是主观权利，〔63〕因此对人格秩序的侵害需要区分两种情况对待：一种是侵害生命、身体、健康的情形（侵害核心的人格秩序）；另一种是尚未侵害生命、身体、健康，而是导致他人生活不快的情形（侵害外围的生活利益秩序）。对核心人格秩序的侵害可以请求停止侵害与损害赔偿，而对外围人格秩序的侵害需要达到超越忍受限度的程度方可予以救济。〔64〕广中教授的人格权秩序理论主要是针对侵害景观利益、噪声污染等环境问题而提出的，但是该理论同样可适用于人格权内部权益的分层。〔65〕这种分类不同于权利利益分类学说，将人格权中最为核心的权益独立为核心秩序，否则包括个人信息权益在内的人格权保护绝对化将影响社会本身的运行。

核心外围秩序理论需要结合具体人格权的类型化展开。虽然传统上认为人格权为绝对权，但对于是否侵害生命权、身体权以外的权益，需要衡量其他利益状况进行综合判断。〔66〕因此，有学者认为，对权利的侵害应该被区分为侵害绝对性人格权（生命、身体、健康）与侵害相对性人格权（生活利益或者自由），以绝对性人格权作为核心秩序，以相对性人格权作为外围秩序。〔67〕还有学者将人格权分为生命、身体等与“人身”相关的权利（身体侧面）以及名誉隐私等与“人格”相关的权利（人格侧面）。前者即便没有人格权的保护也可以得到法律保护，而后者才是人格权保护的重点。〔68〕基本上，这些观点与广中俊雄教授提出的理论高度契合，都注意到不同人格权的不同面向。

我国《民法典》对人格权的规定也隐含了核心外围秩序理论的范式，典型的例子便是《民法典》第 998 条对侵害生命权、身体权、健康权这三种人格权和侵害其他人格权民事责任的区分对待，前者与核心秩序相关，而后者（人格权编第三章以下）则偏向外围秩序，更强调法益衡量。本文认为，结合核心外围秩序理论以及我国现有立法规定，对人格权可转让性的判断可予以如下类型化区分。

第一类是物理性人格权，代表就是《民法典》第 1002 条至第 1004 条规定的人格权，这些人格权原则上不得转让。但是物理性人格权还可以进一步细分，其中生命权和身体权绝对不可转让，因为转让构成对权利主体的否定，而健康权在例外情况下存在可转让性，比如《民法典》第 1006 条规定的身体捐献行为和第 1008 条规定的临床试验行为。不过目前尚未见此类人格权转让的案例。

第二类为标表型人格权，包括《民法典》第 1012 条、第 1013 条规定的姓名权和名称权，第 1018 条规定的肖像权以及第 1023 条规定的声音权益等。对此类人格权的侵害属于典型的对外围秩序人格权的侵害。对此，无论是《民法典》的规定还是司法裁判都明确以可转让性为原则，除非没有经过许可。〔69〕实务中的相关案例较多，〔70〕学界对此类人格权的转让也几乎没有异议。

---

〔63〕 参见［日］原岛重义：《民法理论的古典体系及其界限》，胡相宜、章程译，载《南大法学》2024 年第 6 期，第 181 页。

〔64〕 広中俊雄『新版民法綱要第 1 巻総論』（創文社，2006 年）1-22 頁参照。

〔65〕 日本的司法和理论主流将环境侵害理解为人格权侵害，参见张挺：《环境侵权中侵害排除理论研究：以中日法比较为视角》，中国社会科学出版社 2015 年版，第 45-67 页。

〔66〕 山野目章夫編集『新注釈民法(1)総則(1)』（有斐閣，2018 年）113-114 頁（吉田克己執筆）参照。

〔67〕 澤井裕『テキストーブック事務管理・不当利得・不法行為（第 3 版）』（有斐閣，2001 年）140 頁参照；加藤雅信「人格権と著作者人格権——差止め・処分可能性を中心に」法律時報 87 巻 3 号（2015 年）89 頁参照。

〔68〕 木村和成「わが国における人格権概念の特質——その再定位の試み(2)・完」摂南法学 35 号（2005 年）69-113 頁参照。

〔69〕 参见北京市朝阳区人民法院（2018）京 0105 民初 44608 号民事判决书（针对肖像权）；北京市高级人民法院（2020）京行终 1707 号行政判决书（针对姓名权）。

〔70〕 在“威科先行”案例数据库中，截至 2024 年 12 月 15 日，共检索到以《民法典》第 992 条作为裁判依据的人格权纠纷裁判文书 31 件，其中姓名权、肖像权纠纷裁判文书 15 件，占将近一半。

中国知网 https://www.cnki.net

第三类为外界评价类人格权，比如《民法典》第1024条规定的名誉权、荣誉权。虽然围绕此类人格权的纠纷案件较多，但争论的焦点都不在其可转让性上。显然，此类人格权并不存在物理上或者法律上的可转让性，换言之，名誉权与荣誉权禁止转让。

第四类为私人空间类人格权，即以《民法典》人格权编第六章规定的隐私权和个人信息权益为代表的人格权。此类人格权在当事人同意的情况下存在可转让性。〔71〕侵害个人信息权益并不必然导致生命、健康等核心秩序受损，相关行为属于典型的违反外围秩序的行为，该行为是否构成人格权侵害尚需根据具体情形判断，或者说个人信息保护规则只是人格权保护规则的保护性规范或者说是事前防御机制。〔72〕此类案件的关键问题不是个人信息能否转让，而是转让是否取得个人信息权利人的同意，这便是《个人信息保护法》第13条第1项规定的同意处理规则。

第五类为其他人格权益，尤其是自由尊严权益类人格权。这些权益未被《民法典》直接规定，而是大多借助于《民法典》第990条第2款关于人格权类型的兜底条款得以保护。此类权益也属于外围秩序人格权益。实践中常见围绕生育权益与丧葬方面权益的纠纷。〔73〕对前者而言，何时生育、如何生育等问题属于人身自由权，包括本人在内都无法放弃或者转让。〔74〕后者在实务中出现得较多，争议主要表现为对骨灰等遗物的处理、安葬的方式以及墓碑的设置方式等。司法裁判多认为这是一种精神性人格权，〔75〕也是一种排他性权利，不能放弃或转让。〔76〕对于丧葬相关权益，往往需要借助公序良俗原则否定其转让效力，即可能存在能转让而不得转让的情况。

对于与外围秩序相关的人格权转让问题，有学者认为人格权益依然归属于许可人本身，不涉及权利本身的转移。〔77〕对此，可以借鉴德国法上的拘束性权利转让说(Gebundene Übertragung)。该说认为，与受让人取得完全权利不同，在拘束性权利转让中受让人并非取得从原权利中分割出来的权利，而是取得受到转让人残存权利内容以及转让目的拘束的权利，且该种权利具有一定的物权性效力。〔78〕首先，人格权中的财产利益部分和非财产利益部分可能同时存在，两者在很多情况下难以彻底分离为个别的权利。即便是在同一保护客体中成立的财产权部分，其从人格权中分离出来也可能存在困难。其次，拘束性权利转让说认为，即便不分割，对人格权的一部分利益可以设定具有物权效力的利用权。受让者可以利用该权利的保护客体，但是由于残存人格要素，所以对其的利用需要受到各种限制，至于限制的标准则应当在设定利用权时通过合同予以明确。〔79〕最后，拘束性权利转让说认为，人格权保护的领域范围广泛，但并不是所有的利益都应得到相同对待，既可以转让外貌、生活画像、性格等个人信息以及秘密、发言内容、姓名等人格利益，还可以转让从身体分离出去的物质、器官、组织、血液等

〔71〕 比如病例的调取，参见北京市第三中级人民法院(2023)京03民终15621号民事判决书；关于人脸识别的采集，参见江苏省苏州市姑苏区人民法院(2022)苏0508民初5316号民事判决书。

〔72〕 参见杨芳：《个人信息自决权理论及其检讨——兼论个人信息保护法之保护客体》，载《比较法研究》2015年第6期，第32-33页。

〔73〕 此外，此类人格权包括婚姻自主权，但裁判几乎没有涉及其可转让性，在此不展开论述。

〔74〕 参见上海市第二中级人民法院(2022)沪02民终4039号民事判决书。

〔75〕 此类案件在以《民法典》第992条作为裁判依据的案件中比例不低，在前述检索到的现有31个案例中占6个之多，参见上海市宝山区人民法院(2020)沪0113民初4271号民事判决书；重庆市丰都县人民法院(2021)渝0230民初6118号民事判决书。

〔76〕 参见湖北省武汉市江岸区人民法院(2024)鄂0102民初4995号民事判决书。

〔77〕 参见朱晓峰：《民法典人格权编·一般规定评注(第989条—第1001条)》，北京大学出版社2024年版，第296页。

〔78〕 Vgl. Hans Forkel, Gebundene Rechtsübertragungen, 1977, S. 23 ff.

〔79〕 米村滋人「人格権の権利構造と『一身専属性』(5・完)」法学協会雑誌134巻3号(2017年)125頁参照。

中国知网 https://www.cnki.net

人格利益。〔80〕当然此处的权利转让不意味着人格权整体转让，主要适用于上述可以与民事主体分离的标表型、外部评价类以及其他类型人格权。〔81〕权利主体残存权利的同时，也可以实现部分权利内容的转移。

综上所述，本文认为核心秩序人格权的转让原则上应被否定，而对外围秩序人格权可以借鉴拘束性权利转让理论承认其可转让性。

（二）人格权可转让性的判断标准

以上述核心外围秩序理论以及拘束性权利转让理论为依据，可以分别针对人格权生前转让与死后继承问题构建以下判断标准。

1. 人格权生前可转让性的判断标准

关于人格权生前转让的可行性问题，首先，在人格权存在财产利益与非财产利益的情况下，不应按照是否具有财产性的标准判断可否转让。如前所述，不应以财产性之有无作为区分可否转让的标准，并且现实中也存在难以分离而导致人格权不可转让的情形，而且将其中的财产利益作为一个单独的权利予以分离大多本就不可能。在此基础上，与外围秩序相关的人格权转让可以借鉴“拘束性权利转让理论”，通过赋予他人“利用权”的形式应对。也就是说，可以通过许可使用制度等方式将人格权中的商业化利用权能分离出来，允许他人使用，而人格权本身却并不转移。〔82〕

其次，应该尊重权利人的转让意思，因此应当允许当事人通过合同的方式进行安排。在数字时代人格权的转让可以利用法定或者约定的形式，允许权利主体转让人格权并获得相应的利益。

最后，转让利用权的构想还可能涉及登记公示问题，特别是考虑到目前并不存在相关公示制度的状况，可能会有批判意见认为这将损害第三人利益。这个问题有赖于将来类似人格权转让登记的公示制度的完善，〔83〕在此之前，原则上转让不能对抗第三人，但是至少在当事人之间以及存在恶意背信人的情形下，承认人格权转让效力并无问题。〔84〕因此，有学者建议可以考虑设立人格权中财产权的自愿登记制度或者移转通知制度，以解决人格权转让过程中的“一物多卖”问题。

2. 人格权死后继承的判断标准

在数字时代，对人格权的可继承性尤其是数字遗产的可继承性问题多有讨论，学界很早便注意到即便精神性人格权也具有继承可能性的问题，且争议较大。

因此，一概否定人格权的可继承性并不妥当。二元论认为，应当区分作为自然人一部分的人格以及外界对其所产生印象的人格像，可以赋予后者类似于所有权的人格财产。对此，虽然一元论也承认人格权中的财产利益部分，但仍质疑人格像不是一个明确的概念。而且一般人格权包括财产利益和非财产利益，两者的分割不符合人格权学说史的发展规律。也就是说，可继承性的依据不在于对人格权中财产利益的继承，而是生前包括财产利益和非财产利益在内的一般人格权因死亡而相互分离。原则上精神利益随着权利能力的终止而消灭，具有财产利益的人格标识可能从权利人处独立出来并可继承，而且受到死者明示或者推定的意思表示限制。

关于人格权的可继承性，本文并不赞同上述父爱主义观而一概否定，但是并不支持人格权在继承

〔80〕 Vgl. Hans Forkel, Lizenzen an Persönlichkeitsrechten durch gebundene Rechtsübertragung, GRUR 90 (1988), 491, 498 f.

〔81〕 参见孙靖洲：《肖像许可使用合同中的人格保护规则探究》，载《法学》2023 年第 11 期，第 134 页。

〔82〕 参见刘召成：《人格商业化利用权的教义学构造》，载《清华法学》2014 年第 3 期，第 131 页。

〔83〕 参见郭少飞：《新型人格财产权确立及制度构造》，载《暨南学报（哲学社会科学版）》2019 年第 5 期，第 50 页。

〔84〕 米村滋人「人格権の権利構造と『一身専属性』(5• 完)」法学協会雑誌 134 巻 3 号(2017 年)125 頁参照。

中国知网 https://www.cnki.net

上不受任何限制，原则上应当以存在必要性为前提。对此，有必要根据继承法结合一身专属性理论进行判断。另外，即便是可继承的人格权在期限上也有必要进行限制，比较法上比较典型的期限限制从十年至一百年不等。〔85〕

3. 人格权中非财产利益的可转让性及其判断标准

如前所述，各国法院目前已经倾向于认可人格权中财产利益部分的可继承性，但是对于非财产利益部分是否可以转让的问题并无明确态度。我国法院大多以被继承人并非人格权享有者为由否定人格权的可继承性，〔86〕但是也有个别案例通过区分人格权和人格权请求权的方式回避这个问题，其认为人格权请求权中消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等请求权可以继承。〔87〕但是，目前并没有高级别法院对此问题作出明确的判断。

本文认为，人格权中的非财产利益部分存在可转让性。首先，各国即便不承认人格权中非财产利益部分的可继承性，也几乎都肯定了本人死后具有财产价值的人格利益通过“代理行使”的可能性，可以通过不作为请求等方式进行保护。其次，可以通过死后人格权立法实现对死后人格权的保护。最后，学界对以器官移植为代表的人格权中非财产利益可转让性的研究表明，人格权中的非财产利益部分存在继承的必要性。

至于具体判断标准，可以借助矫正后的一身专属性理论构建如下。在向他人转让人格权将导致本人人格生存困难、造成定型化危险的情况下（一般是生命、身体、健康受损），应当否定人格权的可转让性，实际上这也是因为人格权中非财产权部分的转让危及人格存在的可能性更高。但是，这并不绝对，比如在器官移植的情况下，承认其可转让性更能实现捐献者及其遗族的决定权。反之，如果没有达到上述导致生存困难或者造成定型化危险的程度，应当综合考虑当事人之间的关系、合同目的、交易过程等因素。在绝大部分情况下，人格权中财产利益部分的转让不会有此危险，因而也就不必否定其可转让性。至于转让行为（合同或遗赠）合理范围的确定可以通过公序良俗条款进行调整，即如果转让合同或者遗赠等违反公序良俗应归于无效，否则可以认定为有效。以此为标准，人格权中财产利益部分的转让大都不会侵害人格存在因而具有可转让性，其典型便是公开权。正如在继承法上并不是所有的权利都可以继承一样，也不是所有的人格权都可以继承，而是以存在继承的必要性为前提，应以一身专属性为标准判断部分人格权的可继承性。至于继承人对继承后权利的享有期限，可以比照比较法经验以特定期间为限，至于到底是多长期间则有待立法明确。〔88〕

五、结论

本文以一身专属性为视角考察了人格权的可转让性问题。这一问题既涉及古典时期人格权基础理论的争论，也面临数字时代人格权新问题的追问，就此可得出以下四点结论。

首先，人格权学说史表明，对人格权可转让性的限制逐渐松动，部分承认其可转让性已成趋势。人格权的权利基础并不在于权利能力平等，人格尊严的至高性并不意味着人格权保护的绝对性，也不

〔85〕 Vgl. Horst-Peter Götting, Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte, 1995, S. 188 ff.

〔86〕 参见重庆市第四中级人民法院（2022）渝 04 民终 1449 号民事判决书；河南省许昌市魏都区人民法院（2023）豫 1002 民初 4221 号民事判决书；陕西省西安市新城区人民法院（2022）陕 0102 民 2355 号民事裁定书等。

〔87〕 参见湖南省新化县人民法院（2021）湘 1322 民初 468 号民事判决书。

〔88〕 参见刘召成：《人格商业化利用权的教义学构造》，载《清华法学》2014 年第 3 期，第 134 页。

中国知网 https://www.cnki.net

能因此彻底否定其可转让性。人格权形成的法律秩序可以分为以生命、身体、健康为中心的核心秩序以及围绕诸如名誉、肖像、隐私、个人信息等权益的外围秩序。核心秩序人格权的保护应当以一身专属性为原则，相关人格权转让受到严格限制，而外围秩序人格权不具有一身专属性，只有在严重侵害人格存在本身时方可否定其可转让性。

其次，人格权保护的客体具有多样性，在数字时代这种多样性扩大了人格权的保护范围。人格权保护客体往往难以被截然区分为财产性利益和非财产性利益，目前主流观点已经承认人格权中财产性利益的可转让性，对非财产性利益则应当根据转让必要性的程度承认其可转让性。

再次，一身专属性概念仅在需要特别保护权利人的情况下才有必要维持，而非作为一个排斥权利转让的依据，只有在对权利人的人格存在本身造成威胁的情况下，才可以借助一身专属性否定人格权的可转让性。可见，这并不意味着在人格权领域需要彻底放弃一身专属性概念，其尚可发挥对人格权转让的 “刹车” 作用。

最后，我国《民法典》第 992 条不仅是缺少法律效果的不完全法条，更是缺少但书的不完整法条，仅适用于核心秩序人格权的情形。此外，宜将其作为人格尊严价值的宣示条款。

（责任编辑：洪　玉）

Abstract: Based on the inalienability of personality rights, Article 992 of the Civil Code stipulates that personality rights cannot be transferred or inherited. However, judicial practices and various provisions of the Civil Code have recognized the transferability of certain personality rights. In the digital age, the commercialization of personality rights is undisputed. Whether adopting a unitary or dualistic approach to the protection of property and non-property interests in personality rights, the fact that personal information rights, as a new type of personality right, include property interests remains unaffected. The principle of equal rights capacity for natural persons does not constitute an obstacle to the transferability of personality rights, as the functions of personality rights vary significantly across different periods. As the scope of protection broadens, the property and non-property interests within personality rights cannot be entirely separated. Even non-property personality rights may possess transferability. Regarding the transfer of personality rights, it is necessary to reform the theory of inalienability through the core-periphery order theory. The transfer of absolute personality rights may endanger the very existence of a person’s personality and generally cannot be transferred. On the other hand, relative personality rights should be acknowledged as transferable, considering factors such as the relationship between the parties, the purpose of the contract, the transaction process, and other relevant elements, while being adjusted through public order and good morals clauses.

Key Words: inalienability, personality rights transfer, restrictive transfer of rights, order theory, Article 992 of the Civil Code

中国知网　https://www.cnki.net